

黄土よもぎ蒸し専門店ONフランチャイズ契約書

本契約は、以下の条件に基づき、フランチャイズ本部（以下「甲」という）とフランチャイズ加盟店（以下「乙」という）との間で締結される。

第1条（目的）

本契約は、甲が有するよもぎ蒸し事業に関するノウハウ、ブランド、システムを乙に提供し、乙が甲の定める運営基準に従い店舗を運営することにより、相互の発展を図ることを目的とする。

第2条（契約形態）

本契約はフランチャイズ契約であり、乙は甲の代理人、雇用者、共同事業者ではなく、独立した事業者である。

第3条（契約期間）

- 契約期間は、契約締結日より3年間とする。
- 契約期間満了の3か月前までに、双方から書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて1年間自動更新されるものとする。

第4条（提供内容）

甲は乙に対し、以下の内容を提供する。

- よもぎ蒸し事業に関する運営ノウハウ
- ブランド名、ロゴ、商標等の使用权（契約期間中に限る）
- 開業前および開業後の運営サポート
- メニュー・価格設定・接客に関する指導
- 研修およびマニュアルの提供
- 乙の希望に応じ、別紙に定める採用支援オプションプラン（以下「本オプション」という）を有償にて提供することができる。

第5条（ロイヤリティ）

- 乙は甲に対し、ロイヤリティとして月額一律100,000円（税別）を支払うものとする。
- ロイヤリティには消費税等の法定税率による税金を別途加算する。
- 支払期限は毎月末日までとし、甲指定の方法により支払うものとする。
- 売上の多寡にかかわらず、ロイヤリティは減額・免除されない。

第6条（初期費用）

乙は、契約締結時に以下の初期費用を甲に支払うものとする。

1. (1)加盟金 1,000,000円(税別)
(2)研修費・コンサルティング費 500,000円(税別)
(3)WEB関連費 300,000円(税別)
(4)協会認定資格費 100,000円(税別)
(5)内装デザイン監修費 300,000円(税別)
2. 前項の支払いが期日までになされない場合、本部は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 加盟店は、本契約締結日から起算して7日以内に、以下の契約金を一括にて本部指定の金融機関口座へ支払うものとする。
4. 上記費用はいかなる理由があっても返金されないものとする。
5. 加盟店は、よもぎ蒸し機材、よもぎ、ハーブその他本部指定商材について、本部指定の仕様・数量に基づき導入するものとする。
6. 前項の機材および商材の導入台数・数量は、加盟店の希望、店舗規模等を考慮し、本部と協議のうえ決定するものとし、確定後、本部が提示する見積金額を、指定期日までに一括して支払うものとする。
7. なお、当該支払いがなされない場合、本部は、機材・商材の提供を行わないほか、本契約の全部または一部を解除することができる。

第7条(機材およびオリジナル製品等の取扱い)

1. 本契約に基づき、乙が本部指定により購入したよもぎ蒸し機材、備品、設備等(以下「機材等」という)は、特段の定めがない限り、すべて乙の所有物とする。
2. 前項にかかわらず、機材等のうち、甲の商標、ロゴ、ブランド名、デザイン、その他甲の知的財産を表示または使用したもの(以下「ロゴ表示物等」という)については、本契約終了または解除と同時に、乙は直ちに使用を中止し、自己の責任と費用において撤去または破棄するものとする。
3. 乙は、本契約終了または解除後において、甲のオリジナル製品、専用商材、パッケージ、ロゴ入り備品等を、転売、譲渡、再使用または第三者に使用させてはならないものとする。
4. 本契約終了または解除に際し、甲は、機材等、ロゴ表示物等、オリジナル製品その他一切の物品について、買い取り義務を負わないものとする。
5. 乙が本条に違反し、甲に損害が生じた場合、乙はその損害の一切を賠償する責任を負うものとする。

第8条(運営義務)

1. 乙は、甲の定めるブランドイメージ、運営基準、マニュアルを遵守するものとする。

2. 乙は、甲の承諾なく、独自メニューや類似事業を行ってはならない。
3. 乙は、店舗運営に必要な各種許認可を自己の責任において取得・維持するものとする。
4. 乙は、よもぎ、ハーブ、関連商材、消耗品等について、甲が指定する仕入先または甲から購入するものとし、甲の事前書面承諾なく第三者から仕入れてはならない。
5. 乙は、広告、宣伝、Webサイト、SNS、チラシ、看板その他一切の広報活動について、甲が定めるブランドガイドラインおよび広告運用ルールを遵守するものとする。
6. 乙は、以下の表現を行ってはならない。
 - (1) 医療行為または治療効果を保証する表現
 - (2) 薬機法、景品表示法、特定商取引法その他法令に違反する表現
 - (3) 誇大、虚偽、他社誹謗、消費者に誤解を与える表現
7. 甲は、乙の広告・SNS投稿等が不適切であると判断した場合、乙に対し修正または削除を求めることができ、乙はこれに速やかに従う義務を負うものとする。
8. 前項の是正要請に従わない場合、甲は本契約違反として第10条に基づく措置を講じることができるものとする。

第9条(商標・知的財産権)

1. 本契約に基づき使用される商標、ロゴ、マニュアル等の知的財産権は、すべて甲に帰属する。
2. 乙は契約終了後、直ちにこれらの使用を中止しなければならない。

第10条(禁止事項)

乙は以下の行為を行ってはならない。

1. 契約終了後に、甲のブランドと混同を生じさせる名称・屋号・サービス名を使用する行為
2. 甲の商標、ブランドイメージ、信用を毀損する行為
3. 乙は、契約期間中および契約終了後2年間、以下の地域において、甲と同一または類似するよもぎ蒸し事業を、自らまたは第三者を通じて運営、関与してはならない。
 - (1) 本契約に基づき運営していた店舗所在地から半径10km以内
 - (2) 甲が運営またはフランチャイズ展開している既存店舗の半径10km以内
4. 前項の禁止行為には、名称、屋号、形態、営業方法の如何を問わず、本契約により知り得たノウハウ、マニュアル、営業情報を利用した事業を含むものとする。
5. 乙が本条に違反した場合、甲は違反行為の差止めおよび損害賠償を請求できるものとする。

第11条(契約解除)

1. 乙が本契約に違反し、甲が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合、甲は書面通知をもって本契約の全部または一部を解除することができる。
2. 乙が以下のいずれかに該当する場合、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。
 - (1) ロイヤリティを2か月以上滞納した場合

- (2) 重大な契約違反、虚偽報告、甲の信用を著しく毀損する行為があった場合
- (3) 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあった場合
- (4) 営業停止、差押え等により事業継続が困難と判断された場合
- 3. 本条により契約が解除された場合、乙は解除日以降直ちに甲ブランドの使用を中止し、店舗・広告・SNS・Web等からすべての表示を削除するものとする。
- 4. 強制解約の場合、乙は 契約残期間(月数)×月額ロイヤリティ相当額(一括支払い) を違約金として、甲に一括で支払うものとする。

第12条(中途解約)

- 1. 乙は、やむを得ない事情がある場合に限り、解約希望日の3か月前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
- 2. 中途解約の場合であっても、既に支払われた加盟金、研修費、コンサルティング費、ロイヤリティは一切返金されないものとする。
- 3. 中途解約の場合、乙は 契約残期間(月数)×月額ロイヤリティ相当額(一括支払い) を違約金として、甲に支払うものとする。
- 4. 中途解約時、乙は以下の義務を負うものとする。
 - (1) 甲の商標、ロゴ、ブランド名、マニュアル等の使用の即時中止
 - (2) 看板、広告物、Webサイト、SNS等からのブランド表示の削除
 - (3) 甲より提供された資料・データ・ノウハウの返却または破棄
- 5. 中途解約または解除により甲に損害が生じた場合、乙は前各項の違約金とは別途、その損害の一切を賠償する責任を負うものとする。

第13条(損害賠償・店舗運営に関する責任)

- 1. 本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該当事者はその損害を賠償する責任を負う。
- 2. 乙は、自己の責任と判断において店舗を運営するものとし、顧客対応、施術行為、衛生管理、従業員管理、金銭管理その他一切の店舗運営について責任を負うものとする。
- 3. 店舗運営に起因して生じた事故、クレーム、紛争、顧客の体調不良、火傷、損害賠償請求等については、すべて乙の責任と負担において解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。
- 4. 前項に関連して甲に損害またはクレームが及んだ場合、乙は自己の責任と費用においてこれを解決し、甲に生じた損害の一切を賠償するものとする。
- 5. 乙は、店舗運営に起因する事故等に備え、賠償責任保険その他甲が指定する保険に加入し、これを契約期間中維持するものとする。

第14条(免責)

甲は、乙の店舗運営による売上・利益について、いかなる保証も行わない。

第15条(秘密保持)

本契約に関連して知り得た営業情報、個人情報、ノウハウについて、契約期間中および契約終了後も第三者に開示してはならない。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

第17条(管轄)

本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

契約締結日：令和 年 月 日

甲(フランチャイズ本部)

住所：

名称：

代表者：

印：

乙(フランチャイズ加盟店)

住所：

氏名／法人名：

代表者：

印：